

1500261-61.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Carlos Anjos dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LUIS CARLOS ANJOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 22 de abril de 2022, por volta de 19h15, na rua João Martini, 1995, Jardim Morada do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500261-61.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-61.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Carlos Anjos dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LUIS CARLOS ANJOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 22 de abril de 2022, por volta de 19h15, na rua João Martini, 1995, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um invólucro constituído por fita adesiva e plásticos, pesando 233,1g (duzentos e trinta e três gramas e um decigrama), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (pág. 90), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa ofereceu resposta à acusação (pág. 96/98).

Recebida a denúncia (pág. 108), o réu foi citado (pág. 141).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 164/167).

Já a Defesa, preliminarmente, pleiteou a nulidade das provas produzidas, alegando incompetência da Guarda Civil para realizar busca pessoal. Quanto ao mérito, requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a descCLASSIFICAÇÃO do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 ou para aquele previsto no art. 33, § 2º, ambos da Lei nº 11.343/06 (pág. 169/176).

É o relatório do necessário.

Por proêmio, afasto a nulidade arguida pela defesa.

Não há que se falar em irregularidade na atuação da Guarda Civil. A busca foi realizada diante da fundada suspeita na ação do réu, que estava em local conhecido pela venda de entorpecentes e que, ao notar a presença da guarnição, mudou a direção da condução de sua bicicleta, buscando se evadir.

Quanto ao mérito, o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 11, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 13/15, e pelo laudo toxicológico de pág. 77/79.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Márcio Fabiano Gomes da Silva contou que realizava patrulhamento pelo local do fato, que é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes que ali ocorre, quando avistou o acusado, que estava de bicicleta na calçada da via. afirmou que Luis estava distraído, com a cabeça baixa e manipulando algo em sua cintura, certo que esse, ao notar a aproximação da guarnição, rapidamente retornou para a rua e passou a pedalar no sentido contrário ao do fluxo de veículos, quase causando um acidente, de forma que, após breve perseguição, a equipe logrou êxito em abordá-lo. Relatou que tão logo o réu foi abordado já passou a afirmar: "a casa caiu, é isso aí mesmo", acrescentando que na altura da virilha de Luis Carlos apreendeu um saco plástico contendo uma grande quantidade de maconha. Explicou que por ocasião da abordagem o réu admitiu que estava transportando a droga para fins de tráfico, porém logo se arrependeu e passou a alegar que ela se destinava ao seu próprio consumo.

Também em juízo, o guarda civil Tiago Rogério de Souza corroborou integralmente a versão apresentada por seu colega de farda, reforçando que o réu já era conhecido nos meios policiais, sendo diversas vezes abordado portando dinheiro próximo a pontos de venda de drogas. Disse, ainda, que por ocasião da prisão o réu confessou que estava realizando o transporte da droga, porém em seguida alterou sua versão e passou a sustentar que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal.

Em seu interrogatório o réu negou a autoria delitativa, relatando que a droga que trazia consigo era destinada ao seu próprio consumo.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair que o acusado trazia consigo e transportava a droga apreendida para fins de tráfico ***, já que as circunstâncias da abordagem (seguida de tentativa de fuga do réu), a quantidade de entorpecente localizada (um tijolo de maconha com mais de 230 gramas), e a narrativa segura e coesa dos guardas civis dão respaldo suficiente à solução condenatória.

Consigno, ainda, que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, em que pese haja notícia de que o réu tenha sido preso pelo guarda civil Fabiano anos atrás, Luis Carlos não indicou qualquer motivo para que os agentes tivessem a intenção de para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos,

tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266)

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação certificada a pág. 44/45, relativa aos autos 0002534-27.2015.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento da reincidência específica, Luis Carlos não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 44/45 que demonstra a reincidência específica do acusado.

Portanto, aumento as penas de 1/3, resultando elas em 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno LUIS CARLOS ANJOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Reincidente, Luis Carlos deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de execução.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 26 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA